

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA**

**SEZIONE CIVILE**

***Ufficio esecuzioni immobiliari***

Nel procedimento n. 1/2022 R.G.Es.

promossa da

**Banca di San Marino S.p.a.** (surrogata dalla DEX S.r.l.)

contro

**Mobilcom S.r.l.**

***Deposito documentazione in ottemperanza***

***alle ordinanze del G.E.***

La DEX s.r.l., con sede in Brescia, corso Giuseppe Zanardelli n.3 (c.f. e part. iva 04590110989), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* dott. *Giambarda Doriano*, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Franceschetti del Foro di Brescia (c.f. FRNNRC63E11B157U), per procura speciale allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce all'atto di intervento in surroga, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino, 67, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione al fax n. 0303751918 o all'indirizzo PEC [avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it](mailto:avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it)

**Premesso che**

- Secondo il principio della cosiddetta "continuità delle trascrizioni", ogni atto che determina il trasferimento o la costituzione di diritti su beni immobili deve essere trascritto a carico di chi aliena e a favore di chi acquista.
- L'acquisto per successione può derivare non solo da un'accettazione espressa – ossia da una dichiarazione espressa in un atto – ma anche da un comportamento concludente, quale un atto di disposizione di un diritto ereditario – ossia per accettazione tacita.



- Ecco perché, nel caso in cui si disponga di un bene ereditario, il notaio rogante dovrebbe effettuare anche la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, conseguente al compimento dell'atto stesso di disposizione.

- nel caso di specie il Notaio *Antonio Testa* di Civitanova Marche, con rogito del 09/02/2006 - rep. n. 161645 – **doc. 1**), ha dato atto che i Sig.ri BRILLO Dilva, RIPA Valter, RIPA Alfio avevano ricevuto le rispettive quote di proprietà pari ad 1/18 ciascuno (quindi per complessivi 3/18), in forza di successione legittima al Sig. RIPA Franco, deceduto il 22 aprile 2004, come risultava dalla dichiarazione di successione registrata a Macerata il 10/05/2005 al n. 52 vol., dei beni immobili di seguito specificati:

**A)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 6, Cat. aera urbana, Cons. 12 mq;

**B)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 10, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 1, Cons. 4 mq, s.c. 4 mq, r.c. € 3,51;

- il Notaio *Antonio Testa*, però, non ha provveduto ad effettuare anche la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, conseguente al compimento dell'atto stesso di disposizione.

∞ ∞ ∞

Tutto ciò premesso, la *DEX s.r.l.*, rappresentata *ut supra*,

***in ottemperanza alle ordinanze del G.E. del 9.08.2025 e del 15.09.2025***

***deposita i seguenti documenti***

- 1) atto a rogito Notaio *Antonio Testa* di Civitanova Marche del 09/02/2006 - rep. n. 161645;
- 2) PEC avv. Franceschetti / Comune di Civitanova Marche di richiesta del certificato di morte del *de cuius* Sig. RIPA Franco, deceduto il 22 aprile 2004;



3) comunicazione di avvenuta protocollazione da parte del Comune di Civitanova Marche;

4) PEC inviata dalla DEX srl al notaio Paola Esposito di conferimento dell'incarico di provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità dei Sig.ri BRILLO Dilva, RIPA Valter, RIPA Alfio (contenuta nell'atto a rogito Notaio *Antonio Testa* di Civitanova Marche del 09/02/2006 - rep. n. 161645 – doc. 1).

Con osservanza.

Brescia, 30 settembre 2025

*avv. Enrico Franceschetti*

